

STATUTEN

TENNISCLUB ESCHEN-MAUREN (TCEM)

Beim Wortlaut dieser Statuten gilt die männliche Form sinngemäss für die weibliche Form und umgekehrt.

1. Name und Sitz

1.1 Unter dem Namen

„TENNISCLUB ESCHEN-MAUREN“ (TCEM)

besteht auf unbestimmte Dauer ein Verein gemäss Art. 246 ff. PGR. Der Sitz des Vereins ist Mauren.

1.2 Die Clubfarben sind grün/weiss und enthalten die Wappen der Gemeinden Eschen und Mauren.

2. Zweck

2.1 Der Verein bezweckt die Pflege und Förderung des Tennis-Sports, der sportlichen Fairness und Kameradschaft.

2.2 Die Erreichung des Vereinszweckes erfolgt insbesondere durch:

- 2.2.1 Pflege und Unterhalt der Tennis-Freiplätze und des Clubhauses im Sportpark;
- 2.2.2 Führung und Verwaltung der Tennishalle im Sportpark;
- 2.2.3 Bereitstellung angemessener Trainingsmöglichkeiten;
- 2.2.4 Förderung des Breiten- und Jugendsports sowie angemessene Hinführung zum Leistungssport;
- 2.2.5 Allfälliger Beitritt zu Tennisverbänden, Dachorganisationen und Wettkampfligas;
- 2.2.6 Massnahmen, die geeignet sind, die Kameradschaft und Freundschaft unter den Clubmitgliedern zu fördern.

3. Mitgliedschaft

3.1 Allgemeines

- 3.1.1 Der Verein besteht aus Aktivmitgliedern, Junioren, Passivmitgliedern (Gönner) und Ehrenmitgliedern.
- 3.1.2 Die Mitgliedschaft als Aktivmitglied und Junior steht Personen offen, die ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in Mauren oder Eschen haben oder in einer anderen Gemeinde des Unterlandes, sofern in der entsprechenden Gemeinde kein Tennisclub besteht. Über die Aufnahme von Mitgliedern, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, entscheidet der Vorstand. Bestehende Mitglieder können bei Wegzug oder bei nachträglicher Gründung eines Tennisclubs in deren Wohnsitzgemeinde dem TCEM weiterhin angehören. Die Aufnahme von Passivmitgliedern und die Ernennung von Ehrenmitgliedern richtet sich nach diesen Statuten, ungeachtet von deren Wohnsitz oder Sitz.

3.2 Pflichten

Die Mitglieder des TCEM verpflichten sich

- 3.2.1 zur Beteiligung am Clubgeschehen, dem Spielbetrieb und der Pflege der Kameradschaft.
- 3.2.2 Zur termingerechten Bezahlung des Mitgliederbeitrages und Erfüllung weiterer finanzieller Verpflichtungen gemäss den Beschlüssen der zuständigen Organe.
- 3.2.3 zur Einhaltung dieser Statuten, der Reglemente und der Platz- und Spielordnung.

3.3 Erwerb

- 3.3.1 Die Mitgliedschaft als Aktivmitglied und Junior wird durch schriftliche Beitrittserklärung und den Aufnahmebeschluss des Vorstandes begründet. Gegen eine allfällige Ablehnung des Beitrittsesuches durch den Vorstand ist Beschwerde an die Generalversammlung möglich.
- 3.3.2 Die Mitgliedschaft als Junior endet mit dem der Erfüllung des zwanzigsten Altersjahres folgenden Vereinsjahr. Über Ausnahmen für diese altersmässige Beschränkung (längstens bis zum erfüllten 25. Lebensjahr) für Junioren in Ausbildung entscheidet der Vorstand. Der Übertritt vom Junior in die Aktivmitgliedschaft und

Eintritt in die entsprechenden Rechte und Pflichten erfolgt durch mündliche Erklärung.

- 3.3.3 Passivmitglieder können natürliche oder juristische Personen werden, die den besonderen Beitrag als Passivmitglied oder einen erhöhten Gönnerbeitrag leisten. Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand.
- 3.3.4 Ehrenmitglieder können natürliche oder juristische Personen werden, die sich im besonderen Masse für den TCEM verdient gemacht haben. Sie sind von der Entrichtung von Beiträgen und sonstiger Mitgliederpflichten befreit. Ihre Ernennung erfolgt durch die Generalversammlung auf Antrag des Vorstandes.

3.4 Sistierung und Austritt

- 3.4.1 Der Vorstand kann bei Vorliegen wichtiger Gründe auf schriftlichen Antrag die Sistierung der Mitgliedschaft auf höchstens zwei Jahre beschliessen, und dieses Mitglied für die entsprechende Zeitdauer von der Entrichtung von Beiträgen und sonstiger Mitgliedschaftspflichten befreien.
- 3.4.2 Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch Abgabe einer schriftlichen Austrittserklärung, welche auf Ende des Vereinsjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu erfolgen hat.
- 3.4.3 Wenn ein Mitglied den Zielsetzungen des Vereins entgegenwirkt oder dem Ansehen des Vereins schadet, kann es vom Vorstand ausgeschlossen werden. Mitglieder, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, werden nach erfolgter Mahnung durch den Vorstand ausgeschlossen. Das auszuschliessende Mitglied soll nach Möglichkeit vor der diesbezüglichen Beschlussfassung angehört werden. Über den Ausschluss erfolgt eine schriftliche Verständigung, die mindestens einen Monat vor der nächsten Generalversammlung an das auszuschliessende Mitglied zu erfolgen hat. Gegen den Ausschlussbeschluss ist Beschwerde an die nächste Generalversammlung möglich.
- 3.4.4 Das austretende Mitglied schuldet allfällig ausstehende finanzielle Beiträge für das Vereinsjahr, in dem die Kündigung erfolgt; es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung bereits bezahlter Beiträge für das entsprechende Vereinsjahr oder auf Anteile am Vermögen.

4. Organisation

4.1 Die Organe des Vereins sind:

- a) die Generalversammlung
- b) der Vorstand
- c) die Kontrollstelle

5. Generalversammlung

5.1 Die Generalversammlung ist das oberste Organ des TCEM. Stimmberechtigt sind die Aktiv-, Passiv- und Ehrenmitglieder, nicht jedoch die Junioren. Jedes Mitglied hat an der Generalversammlung das gleiche Stimmrecht, eine Stimmrechtsvertretung ist nicht zulässig.

5.2 Innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des vergangenen Vereinsjahres findet eine ordentliche Generalversammlung statt; ausserordentliche Generalversammlungen finden nach Bedarf gemäss Beschluss des Vorstandes, auf Antrag von einem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder oder auf Antrag der Kontrollstelle statt.

5.3 Die Generalversammlung wird vom Vorstand oder der Kontrollstelle einberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich durch Brief oder an die jeweilige E-Mailadresse mindestens zehn Tage vor dem festgesetzten Versammlungstermin unter Beilage der Traktandenliste. Werden aufgrund von Anträgen nachträglich Geschäfte auf die Traktandenliste gesetzt, so kann darüber nur gültig beschlossen werden, wenn die Generalversammlung durch Mehrheitsbeschluss der Behandlung zustimmt.

5.4 Der Generalversammlung stehen folgende Befugnisse zu:

5.4.1 Festsetzung und Änderung der Statuten;

5.4.2 Beschlussfassung über das jährliche Vereinsbudget, das Separatbudget Tennishalle sowie über ausserordentliche finanzielle Verpflichtungen;

5.4.3 die Wahl des Präsidenten, der Mitglieder des Vorstandes und der Kontrollstelle;

5.4.4 Abnahme des Jahresberichtes des Vorstandes, der Jahresrechnung des Vereins, der Jahresrechnung der Tennishalle und des Kontrollstellenberichtes;

5.4.5 Entlastung des Vorstandes und der Kontrollstelle;

- 5.4.6 Festlegung des Eintrittsgeldes, des Mitgliederbeitrages für ordentliche Mitglieder und des Beitrages für Passivmitglieder, die Höhe der Preise der befristeten Spielkarten sowie die Beschlussfassung über die Erhebung ausserordentlicher Beiträge;
 - 5.4.7 die Ernennung von Ehrenmitgliedern;
 - 5.4.8 Beschlussfassung über Beschwerden von Mitgliedern gegen Beschlüsse des Vorstandes, soweit sie statutarisch zulässig sind;
 - 5.4.9 Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder, des Vorstandes und der Kontrollstelle;
 - 5.4.10 Beschlussfassung über alle anderen der Generalversammlung gemäss Gesetz, Statuten oder Reglementen vorbehaltenen Geschäfte.
- 5.5 Unter Vorbehalt der Art. 5.7 und 10.1 fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit dem einfachen Mehr der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gibt der Präsident bzw. der Vizepräsident den Stichentscheid.
- 5.6 Die Wahl des Präsidenten erfolgt geheim. Im Übrigen erfolgen offene Wahlen und Abstimmungen, es sei denn, dass mindestens fünf Mitglieder geheime Wahlen oder Abstimmungen verlangen.
- 5.7 Beschlüsse bezüglich Statutenänderung, Auflösung des Vereins oder Zusammenschluss mit anderen Vereinen, bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern, für die Umwandlung der Zweckbestimmung (Art. 2) sind drei Viertel der anwesenden Stimmen erforderlich.
- 5.8 Über die Beschlüsse der Generalversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Präsidenten bzw. Vizepräsidenten zusammen mit dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

6. Der Vorstand

- 6.1 Der Vorstand besteht aus drei bis zehn Mitgliedern, die von der Generalversammlung jeweils auf ein Jahr gewählt werden. Wiederwahl ist zulässig. Neben dem durch die Generalversammlung gewählten Präsidenten konstituiert sich der Vorstand selbst und bestellt aus seiner Mitte einen Vizepräsidenten, Kassier, Sekretär, Spielleiter, Juniorenleiter sowie allfällige Beisitzer.
- 6.2 Der Vorstand ist das geschäftsführende Organ des Vereins. In seinen Aufgabenbereich fallen alle Geschäfte, die nicht gemäss den Statuten anderen Organen vorbehalten sind. Er ist insbesondere verpflichtet:

- 6.2.1 die Geschäfte der Generalversammlung vorzubereiten und deren Beschlüsse auszuführen
- 6.2.2 die für den Geschäftsbereich und den Spielbetrieb auf den Freiplätzen erforderlichen Reglemente aufzustellen.
- 6.3 Der Vorstand trifft alle organisatorischen und personellen Massnahmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Spielbetriebes notwendig erscheinen. Der Vorstand ist berechtigt, bei Bedarf auch Nichtmitglieder mit besonderen Aufgaben zu betrauen. Der Vorstand kann für die Übernahme einzelner arbeitsintensiver Teilbereiche innerhalb und ausserhalb des Vorstandes eine Honorierung beschliessen.
- 6.4 Der Vorstand bezeichnet die vertretungsberechtigten Personen und bestimmt die Art der Zeichnung.
- 6.5 Vorstandssitzungen werden vom Präsidenten einberufen, im Verhinderungsfall durch den Vizepräsidenten. Jedes Vorstandsmitglied kann beim Präsidenten bzw. Vizepräsidenten die Einberufung einer Sitzung verlangen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind.
- 6.6 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident bzw. Vizepräsident den Stichentscheid.
- 6.7 Über die Beschlüsse des Vorstandes ist Protokoll zu führen.

7. Die Kontrollstelle

- 7.1 Die Kontrollstelle besteht aus mindestens zwei natürlichen Personen, die nicht Vereinsmitglieder sein müssen. Mitglieder des Vorstandes sind nicht als Kontrollstelle wählbar. Die Kontrollstelle wird jährlich von der Generalversammlung für die Dauer eines Jahres gewählt. Der Vorstand des TCEM kann den Vereinsrevisoren auch eine natürliche oder juristische Person, die sich berufsmässig mit der Durchführung von Buchprüfungen befasst, als ausführende Revisionsstelle zur Seite stellen.
- 7.2 Die Kontrollstelle hat der Generalversammlung über die vom Kassier vorgelegte Jahresrechnung und die Separatrechnung der Tennishalle einen schriftlichen Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen. Die Generalversammlung kann die Kontrollstelle mit der Prüfung besonderer Geschäfte betrauen.

8. Finanzen

- 8.1 Rechnungsjahr, Bilanz

- 8.1.1 Das Rechnungs- und Vereinsjahr endet jeweils am 30. April. Die Jahresrechnung für den Verein wird nach kaufmännischen Grundsätzen erstellt und jeweils auf den 30. April eines jeden Jahres abgeschlossen.

8.2 Einnahmen

- 8.2.1 Die Einnahmen des Vereins bestehen aus Eintrittsgeldern, Mitgliederbeiträgen, Passivmitgliederbeiträgen, befristeten Spielkarten, Erträgen aus Veranstaltungen, Gönnerbeiträgen und Spenden sowie allfälligen Zuwendungen der Gemeinden.

8.3 Beiträge

- 8.3.1 Die Höhe der Eintrittsgelder, der Mitgliederbeiträge für Aktivmitglieder, der Passivbeiträge, der befristeten Spielkarten werden jährlich auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung für das kommende Clubjahr festgesetzt.
- 8.3.2 Sollten die Aufwendungen in der Vereinsrechnung durch die laufenden Einnahmen nicht gedeckt sein, kann der Vorstand bei der Generalversammlung Antrag auf die Erhebung ausserordentlicher Beiträge bei den Mitgliedern stellen. Ein entsprechender Beschluss ist den Mitgliedern schriftlich mitzuteilen und kann nur zukünftige Wirkung entfalten und zwar mit einer Frist, die es jedem Mitglied ermöglicht, ohne Übernahme dieser Verpflichtung seinen Austritt zu erklären.

9. Haftung

- 9.1 Für allfällige Verbindlichkeiten des TCEM haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Ungeachtet von Art. 8.3.2 bestehen für die Mitglieder keine Nachschusspflichten zur Abdeckung allfälliger Defizite.

10. Auflösung

- 10.1 Die Auflösung des TCEM kann nur durch eine ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung erfolgen, die zu diesem Zweck mit entsprechender Traktandierung einberufen wurde. Für die Beschlussfassung ist die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Eventuell vorhandenes Vereinsvermögen ist im Falle der Auflösung bei der Gemeindekasse Mauren mit der Bestimmung zu hinterlegen, dieses innerhalb einer Frist von fünf Jahren einem allfällig neu gegründeten Tennisclub Eschen-Mauren oder Eschen oder Mauren zu übertragen. Sollte es innerhalb von fünf Jahren nicht zur Gründung eines solchen Tennisclubs kommen, soll das Vermögen für sportliche Zwecke gemäss den Vorschlägen der Sportkommission Eschen-Mauren verwendet werden.

11. Schlussbestimmungen

- 11.1 Diese Statuten wurden durch die Generalversammlung des TCEM vom 3. Juni 1998 genehmigt und traten mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gleichzeitig wurden die bis zu diesem Tage gültigen Statuten in der Fassung vom 17.6.1976 / 5.2.1991 vollumfänglich aufgehoben.

Eschen, Mauren, 17. Juni 1976
Eschen, Mauren, 5. Februar 1991
Eschen, Mauren, 3. Juni 1998 / 18. August 2015
Eschen, Mauren, 16. Juni 2023

Tennisclub Eschen-Mauren
für den Vorstand

Michael Ott (Präsident)

s.a. Teil 2 dieser Statuten des TCEM betr. den Betrieb der Tennishalle
Liechtensteiner Unterland.